المعهد المصري لأكاديمية الأسكندرية للإدارة و المحاسبة

Egyptian Institute of Alexandria Academy for Management and Accounting

EIA

المحاسبة الضريبية

د/ منى سلامه مجازى

المحاضرة الثانية – رابعة محاسبة

دخل الشخص الطبيعي من المرتبات وما في حكمها



أولا : الضرائب علي دخول الأشخاص الطبيعيين :

تفرض الضريبة علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزا رئيسيا لهذا النشاط ، وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

وتم تحديد أنواع الإيرادات التي تكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :

- المرتبـــات و الأجـــور و مـــا في حكمهـــا
- إيـــرادات النشـــاط التجـــاري أو الصنـــاعي
- إيـــرادات المهـــن غيـــر التجـــاريـــة (المهن الحـــرة)
- إيـــرادات الثـــروة العقـــاريـــة



الضريبة على المرتبات وما في حكمها

تسري الضريبة على المرتبات على كل ما يحصل عليه الموظف نتيجة عمله لدى الغير، سواء كان بعقد أو بدون عقد ، بصفة دورية أو غير دورية، أيا كان مسمى ما يحصل عليه الفرد (مرتب، مكافأة، أجور إضافية)، سواء كان العمل ذهنياً أو بدنياً.

سوف يتم تناولها بالتفصيل من خلال النقاط الأتية :

أ-خصائص الخضوع لضريبة على المرتبات.

ب - النموذج العام لضريبة على الدخل من المرتبات للغير مخاطبون بقانون الخدمة المدنية.

وفقا للمادة (8) من قانون 91 لسنة 2005 يخضع دخل الشخص الطبيعي لضريبة تصاعدية بالشرائح لتحقق العدالة حيث يزيد سعر ومقدار الضريبة مع زيادة الدخول

وبالنسبة للممولين الذين يقل صافى دخلهم السنوى عن 600,000جنيه , يتم تقسيم صافي الربح الى شرائح كالتالى:

وهناك 7 شرائح وفقا للقانون 7 لسنة 2024 كما يلى:

الشريحةالأولى:	من 1 الى 40,000	صفر %
الشريحة الثانية:	من 40,001 الى 55,000 (حجم الشريحة 15,000)	%10
الشريحة الثالثة:	من 55,001 الى 70,000 (حجم الشريحة 15,000)	%15
الشريحة الرابعة:	من 70,001 الى 200,000 (حجم الشريحة 130,000)	%20
الشريحة الخامسة:	من 200,001 الى 400,000 (حجم الشريحة 200,000)	%22,5
الشريحة السادسة:	من 400,001 الى 600,000 (حجم الشريحة 200,000)	%25

1- الايرادات الخاضعة للضريبة

- **تسري علي دخل الممول المحقق من عمله علي النحو التالي :**
- جميع الإيرادات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي مقابل عمله التابع (نتيجة عمله لدي الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية) و تشمل : المرتبات – الأجور – المكافآت – العمولات – الأجور الإضافية – المزايا النقدية و العينية– البدلات)
- ويقسم الأجر إلي أجر أساسي ويتمثل في المرتب الأساسي ، وأجر متغير ويشمل (العلاوات – الأجور الإضافية – البدلات – الحوافز والمكافآت)
- ووفقا للمادة (10) من القانون تتحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه علي أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلي سنة ، وعلي أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلي إيراد سنوي
- **ولا يخضع للضريبة وفقا لنص المادة (12) المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة .**

2- المبالغ المسموح بخصمها

1. إعفاءات مقررة بنص قانون الضرائب وتتمثل في (العلاوات الخاصة مضمومة وغير مضمومة – اجتماعية)
2. إعفاءات مقابل تكاليف فعلية وتتمثل في (بدل الانتقال أو السفر ، بدل وجبة)
3. اشتراكات التأمين الإجتماعي

وتحدد هذه الاشتراكات بنسبة مئوية من المرتب أو الأجر الذي يحصل عليه الموظف أو المستخدم وفقا قانون التأمين الاجتماعي الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ حيث تتمثل اشتراكات التأمين الإجتماعى فى الحصة التى يتحملها العامل (الموظف) فى التأمين الإجتماعى والتأمين الصحى، ويتم حسابها من خلال ٤ خطوات : ١- تحديد إجمالي الايراد الخاضع للضريبة (الاجر الاساسي + المتغير)، ٢- تحديد الاجر الشامل = (اجمالي الايراد الخاضع للضريبة – البدالات المعفاة) ، لحساب البدلات المعفاة نقارن بين رقمين ونختار الأقل وهما

الحد الاقصي للاعفاء = (إجمالي الاجر – البدالات الفعلية المعفاة) × ٢٥٪ أو البدالات الفعلية المعفاة. ٣- تحديد أجر الاشتراك التأميني ونقارن بين رقمين ونختار الأقل وهما الأجر الشامل(الخطوة الثانية) أو الحد الاقصي التاميني (وفقا للجدول المرفق). ٤- اشتراك التامينات الاجتماعية = أجر الاشتراك التأميني (الخطوة الثالثة) × ١١٪.

5. أقساط التأمين علي الحياة لصالح الزوج أو الزوجة والأولاد القصر فقط ، وتحسب بالقسط المدفوع فعلا أو بنسبة 15 % من صافي الإيراد أو الحد الأقصي 10000جنيه أيهما أقل .

6. إعفاء شخصي للممول مبلغ 20000 جنيه لجميع العاملين .

7. إعفاء شريحة مبلغ 40000 جنية

جدول تحديد الحدين الادني والاقصي السنويين لاجر الاشتراك

السنة	الحد الادني	الحد الاقصي
يناير ٢٠٢٠	١٢٠٠٠	٨٤٠٠٠
٢٠٢١	١٤٤٠٠	٩٧٢٠٠
٢٠٢٢	١٦٨٠٠	١١٢٨٠٠
٢٠٢٣	٢٠٤٠٠	١٣٠٨٠٠
٢٠٢٤	٢٤٠٠٠	١٥١٢٠٠
٢٠٢٥	٢٧٦٠٠	١٧٤٠٠٠
٢٠٢٦	٣٢٤٠٠	٢٠٠٤٠٠
٢٠٢٧	٣٨٤٠٠	٢٣١٦٠٠

إذا كان أجمالي الإيراد السنوي في يوليو 2022 يبلغ 145,000 جنيه يتضمن 13,000 جنيه بدل ملابس جماعي ، وبدل الانتقال 10,000 جنيه . أحسب إشتراك التأمين الاجتماعي

1- إجمالي الايراد الخاضع للضريبة = معطي = 145,000

2-الاجر الشامل

البدالات الفعلية المعفاة = بدل ملابس 13,000 + بدل أنتقال 10,000 = 23,000

الحد الأقصي = (إجمالي الايراد 145,000 – 23,000 البدالات المعفاة) × 25% = 30,500

الاجر الشامل = إجمالي الايراد 145,000 – الرقم الاقل 23,000 = 122,000

3-أجر الاشتراك التأميني

الاجر الشامل = 122,000

الحد الاقصى لعام 2022 = 112,800

أجر الاشتراك التاميني (الاقل) = 112800

4-أشتراكات التأمين الأجتماعي = 11% ثابتة × 112,800 أجر الاشتراك = 12,408 جنيه .

إذا كان أجمالي الإيراد السنوي في مايو 2023 يبلغ 145,000 جنيه يتضمن 13,000 جنيه بدل ملابس جماعي ، وبدل الانتقال 10,000 جنيه . أحسب إشتراك التأمين الاجتماعي

1. إجمالي الايراد الخاضع للضريبة = معطي = 145,000

2. الاجر الشامل

- البدالات الفعلية المعفاة = بدل ملابس 13,000 + بدل أنتقال 10,000 = 23,000
- الحد الأقصي = (إجمالي الايراد 145,000 – البدالات المعفاة 23,000) × 25% = 30,500
- الاجر الشامل = إجمالي الايراد 145,000 – الرقم الاقل 23,000 = 122,000

3.أجر الاشتراك التأميني

- الاجر الشامل = 122,000
- الحد الاقصى لعام 2023 = 130,800
- أجر الاشتراك التاميني (الاقل) = 122,000

4.أشتراكات التأمين الأجتماعي = 11% ثابتة × 122,000 أجر الاشتراك = 13,420 جنيه .

الضريبة علي المرتبات وما في حكمها

القوانين الخاصة بحل التمرين :

1- تحديد إجمالي الإيراد السنوي الخاضع للضريبة

= الأجر الأساسي السنوي + الأجر المتغير السنوي + المزايا العينية

2- صافي الايراد السنوي

= إجمالي الايراد السنوي الخاضع للضريبة – الاستقطاعات و الاعفاءات بنص القانون

{ العلاوات + البدالات الفعلية المعفاه + اشتراكات التأمينات الاجتماعية + الاعفاء الشخصي 20000 }

3- وعاء الضريبة

= صافي الايراد السنوي – أقساط التأمين علي الحياه

4- الضريبة الشهرية

أ- يقرب صافي الايراد السنوي الخاضع للضريبة لأقل عشرة جنيهات

ب- يخصم منه الشريحة المعفاه 40000 جنيه رقم ثابت

ج- الضريبة السنوية = وعاء الضريبة × سعر الضريبة

د- الضريبة الشهرية = الضريبة السنوية ÷ 12

ملاحظات علي حل التمرين

- **بالنسبة للمزايا العينية** تحسب قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة بواقع 20% من إجمالي التكلفة السنوية للمزايا العينية

  المزايا العينية = 6000 × 20% = 1200 جنيه

- **بالنسبة لاشتراكات التأمين الاجتماعي**

الحد الاقصي للاعفاء = (إجمالي الاجر – البدالات الفعلية المعفاة) × ٢٥٪ أو البدالات الفعلية المعفاة. ٣– تحديد أجر الاشتراك التأميني ونقارن بين رقمين ونختار الأقل وهما الأجر الشامل(الخطوة الثانية) أو الحد الاقصي التاميني (وفقا للجدول المرفق). ٤– اشتراك التامينات الاجتماعية = أجر الاشتراك التأميني (الخطوة الثالثة) × ١١٪.

- **بالنسبة لأقساط التأمين علي الحياة :** يشترط أن يكون التأمين علي حياة الممول نفسه ، وأن يكون المستفيد من التأمين لصالح زوجته والأولاد القصر فقط بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للأولاد ، ويحسب كالآتي :
  - المدفوع فعلا = قيمة القسط × 12
  - بنسبة 15% من صافي الايراد
  - حد أقصى 10000 جنيه سنويا (يتم اختيار أيهم أقل)

- **يقرب صافي الايراد الخاضع** للضريبة لأقل عشرة جنيهات

تدريب عملي (٢):

يعمل موظف باحدي شركات القطاع العام حصل علي المبالغ التالية :

١٥٠٠٠ جنية مرتب اساسي شهري منها ٢٠٠ جنية علاوة خاصة مضمومة

٢٠٠ جنية بدل انتقال شهري (يساوي التكلفة الفعلية)

٢٥٠ جنية بدل طبيعة عمل شهري

٤٥٠ جنية بدل تمثيل واستقبال شهري

٢٥٠٠ جنية نصيبة من التوزيعات النقدية من الارباح

فإذا علمت ان:

١] وضعت الشركة سيارة تحت تصرف الموظف لاستخدامها في اداء العمل تبلغ نفقات الوقود والصيانه الشهرية ١٠٠٠ جنيه.

٢] حصل الموظف من الشركة علي سكن مجاني لا يستلزمة طبيعة عمله قيمته الايجارية السنوية ١٨٠٠٠ جنيه ويخصم ١٠٠٠ جنيه شهريا من الموظف مقابل هذا السكن.

٢] يؤمن الموظف علي حياته لصالح زوجته بقسط سنوي ٢٠٠٠ جنية ، كما يسدد ١٠٠ جنية شهريا في صندوق تامين المعاشات.

المطلوب : تحديد الضريبة التي تستقطع شهريا. اذا علمت ان ضريبة الدمغة النسبية الشهرية ١٤,٤١ جنية